



RESOLUCION NUMERO 0225 DE 19

29 FEB. 1988

EL GERENTE DE LA REGIONAL CAQUETA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por
ROGELIO FALLA BERMUDEZ
y se han acreditado
a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a ROGELIO FALLA BERMUDEZ
identificado (-) con la (s) cédula (s) de ciudadanía
No. (s) 17.699.388 de PUERTO RICO (CAQUETA)

el terreno baldío denominado LAS CHORRERAS
ubicado en el paraje de ALTO RIOCITO, Municipio de SAN VICENTE DEL CAGUAN, Departamento del CAQUETA

cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en CINCUENTA Y NUEVE (59)
hectáreas, QUINIENTOS (0500)
metros cuadrados e individualizado por los siguientes

linderos:

PUNTO DE PARTIDA:

Se tomó como punto de partida el punto #33, donde concurren las colindancias de: EVER REYES, JAIME POLANCO, y EL INTERESADO.

COLINDA ASI:

NOROESTE: Con JAIME POLANCO, en 284m. del punto 33 al 30. NORTE: Con RAMON GASPAR, en 462m. del punto 30 al 25. ESTE: y SURESTE: Con APOSTOL PEYES, en 1.683m. del punto #25 al detalle b (caño al medio en 134m. del detalle c al detalle b). SUROESTE y OESTE: Con EVER REYES, en 1.034m. del detalle b al punto 33 (caño al medio en 295m. del detalle b al punto 1), punto de partida y encierra.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano registrado en el INCORA con el No. B-318.955 que se declara incorporado a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación SI QUEDA amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo Sexto de la Ley 97 de 1946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace MAS DE CINCO años.

ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación no incluye los bienes de uso público como cuerpos de agua, bosques, fauna, etc., para cuyo aprovechamiento y conservación, el adjudicatario deberá cumplir el Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos Reglamentarios, el cumplimiento de las demás normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación, las obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías y las disposiciones administrativas relacionadas con mantenimiento o reposición de cobertura boscosa o vegetación nativa protectora.

38/1770

ARTICULO CUARTO .-

Los terrenos que por esta Resolución se adjudican no incluyen las aguas que contienen y corren por ellos, las cuales continúan perteneciendo al dominio público, Artículo 16 Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO QUINTO .-

El adjudicatario de extensiones mayores de 50 hectáreas, deberá mantener como mínimo el 20% del área utilizada para el cultivo, Artículo 5o. del Decreto 1449 de 1977.

ARTICULO SEXTO .-

La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos así como todas las normas de orden legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo del adjudicatario de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.

ARTICULO SETIMO .-

De conformidad con el Artículo 5o. del Decreto 1415 de 1940 los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y zonas limítrofes con países vecinos solo se podrán adjudicar a Colombianos de nacimiento y no se podrán traspasar a extranjeros a ningún título.

ARTICULO OCTAVO .-

Los terrenos que por la presente providencia se adjudican no incluyen las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 mts. de ancho, a que se refiere el Artículo 10o. del Decreto 2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen, que corresponde en su orden a las vías clasificadas por el Ministerio de Obras Públicas como de la 1a., 2a. y 3a. categoría.

ARTICULO NOVENO .-

Envíese el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.

ARTICULO DECIMO .-

Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la desfiguración del edicto según el caso. Así mismo proceden las acciones contenciosas administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos años contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás casos. (Inciso 6o. Artículo 136 Decreto 01 de 1984)

ARTICULO ONCE .-

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Recíprocamente los terrenos que continúan siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el beneficio del predio adjudicado.

Dada en Florencia, a 29 FEB. 1988

INCORA
MIGUEL ANGELO PINERO HARRAGAN
Gerente Regional Central

ROBESPIERRE RODRIGUEZ RIBON
Jefe Sección Jurídica
Expediente No. 21.274

NOTIFICACIONES

05 JUN 1988

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al señor Agente del Ministerio Público, quien enterado firma:

En la fecha notifiqué la Providencia anterior a:

Rogelio Falla Bermudez

AGENTE MINISTERIO PUBLICO

25 MAYO 1988

Quien (es) enterado (s) firma (n) manifestando

El presente documento es la copia de la resolución de adjudicación

OFICINA DE REGISTRO	
CIRCULATOS DEL REGISTRO	
Fecha de Registro	No. de Matrícula
08-07-88	420-0036024
Adj. Baldíos	
Firma del Registrador	
El Intercedente debe cumplir con el pago de las costas procesales antes de presentarse al J. J. de la causa.	

El (los) Notificado (s):

Rogelio Falla Bermudez

EL SECRETARIO